

1500354-67.2021.8.26.0663

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas local, inclusive o Acusado, que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais, tendo sido abordado e revistado, momento em que foi apreendido em sua posse uma porção de "maconha" e uma porção de cocaína que ele negou ser de sua propriedade (fl. 121)

O réu, em Juízo, após ser advertido do direito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Votorantim-SP - cep 18114-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500354-67.2021.8.26.0663 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500354-67.2021.8.26.0663

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3033843/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

VOTORANTIM, 17548103 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FELIPE CORREA DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM

Vistos.

GABRIEL FELIPE CORREA DA CRUZ foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, eis que, na data de 25 de abril de 2021, por volta das 13h30min, na Avenida Cristiano Vieira Pedrico, nº 184, nesta cidade, guardava 0,95g (noventa e cinco centigramas) de cocaína e 0,82g (oitenta e dois centigramas) de Cannabis sativa L, vulgo "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para consumo pessoal.

Entendeu-se que o denunciado não faz jus aos benefícios legais.

Relatório dispensado, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Não há preliminar a serem apreciadas.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade do réu pela prática da infração penal do artigo 28 da Lei 11.343/06. A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), termo circunstanciado e do laudo pericial químico-toxicológico de entorpecente (fls. 02/04 e 37/40), os quais atestam que as substâncias entorpecentes encontradas com o réu se tratavam de cocaína e Cannabis sativa L, cuja conduta praticada pelo denunciado para uso próprio constitui crime.

Vale frisar que o laudo técnico atestou positivo para as substâncias tóxicas em quantidade diversa daquela apontada na exordial acusatória, resultando em 0,19g (dezenove centigramas) de cocaína e 0,82g (oitenta e dois centigramas) de "maconha", quantidade que, aliada a conduta típica praticada pelo Autor do Crime, confirmam a destinação para consumo próprio.

Outrossim, os depoimentos de ambos os policiais militares responsáveis pela abordagem, a cabo Kellen Cristiane Rios Alfonso e soldado Geovane Apolinário Correa Vieira, ouvidos sobre o crivo do contraditório, foram no sentido de que a droga, de fato, foi apreendida em poder do réu, que as trazia consigo e se destinavam ao seu consumo pessoal. Segundo o apurado, durante patrulhamento de rotina, visualizaram quatro indivíduos conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas local, inclusive o Acusado, que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais, tendo sido abordado e revistado, momento em que foi apreendido em sua posse uma porção de "maconha" e uma porção de cocaína que ele negou ser de sua propriedade (fl. 121)

O réu, em Juízo, após ser advertido do direito constitucional ao silêncio, confessou o delito ora imputado, apenas em relação a porção de "maconha", porém, dizendo que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal.

Pois bem, no caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se inarredável coerência entre as palavras do acusado, da testemunha, e as demais provas amealhadas. Tais relatos somados à confissão do acusado fornece prova segura de que a droga apreendida era do réu e destinava-se ao seu uso próprio.

Frise-se que apesar de a lei ter encampado as políticas criminais de redução de risco, da justiça terapêutica e restaurativa, não houve a intenção do legislador de descriminalizar a posse de drogas para consumo pessoal. Prova maior desta afirmação é que enquadrou esta modalidade de conduta no Capítulo III da Nova Lei de Entorpecentes, que trata dos crimes e das penas. Assim, revela-se, de forma clara, a intenção do legislador de capitular a posse de drogas para consumo pessoal como uma das figuras criminosas da lei em análise.

Assim, certa a materialidade e autoria, a condenação é de rigor. Prevê a Lei de Tóxicos, no caso de guarda e porte de entorpecente para o consumo pessoal, as penas de advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

No tocante à adequada reprimenda, verifica-se, no caso, que a pena mais adequada se mostra como sendo a frequência à curso educativo sobre os efeitos do uso de substância entorpecente, que, diante da reincidência comprovada pela certidão de

fls. 29/31 deverá ser aplicada pelo prazo de 06 (meses), conforme art. 28, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada na presente ação penal para o fim de APLICAR MEDIDA DE COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO A CURSO EDUCATIVO, pelo prazo de 06 (seis) meses, ao réu GABRIEL FELIPE CORREA DA CRUZ, devidamente qualificado(a) nos autos, o qual será realizado junto ao CAPS AD, situado na Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1205, nesta cidade, em dia que vier a ser previamente determinado, dando-o como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, observando-se a assistência judiciária gratuita, eis que o acusado foi defendido por Defensor nomeado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fl. 49).

Oficie-se solicitando agendamento do curso ao réu. Condeno o réu nas custas processuais, que ficam suspensas, nos moldes do artigo 12 da Lei 1.060/1950.

Procedam-se as comunicações e anotações necessárias.

Com o trânsito, expeçam-se as certidões de honorários advocatícios, nos termos do Convênio DPE/OAB. Regularizados, arquivem-se.

Ciência ao MP.

P.I.C.

Votorantim, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA